

الدكتور سليمان اشتهاج

دكتور في القانون العام تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية
جامعة عبد الملك السعدي

سياسة الاستثمار الجهوي بالمغرب في ضوء إرساء الأمن القانوني والقضائي

Regional investment policy in Morocco in light of the establishment of legal and judicial security

مقدمة:

يُعد الاستثمار افة محورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يضطلع به من أدوار في خلق فرص الشغل، ورفع مستويات العيش، وتعزيز الدينامية الإنتاجية. وفي السياق اكتسب الاستثمار الجهوي أهمية متزايدة بفعل تبني خيار الجهوية المتقدمة باعتباره إطاراً مؤسسياً لإعادة توزيع الموارد وتقليص الفوارق المجالية، وتمكين الجهات من تفعيل قدراتها الذاتية في التخطيط التنموي. غير أن تحقيق فعالية الاستثمار سواء على المستوى الوطني أو الجهوي يفترض تو افر بيئة قانونية وقضائية مستقرة واضحة. وهنا يبرز دور الأمن القانوني والقضائي كشرط بنيوي لضمان جاذبية مناخ الأعمال. فالأمن القانوني يحيل إلى وضوح القواعد التشريعية واستقرارها وقابلية توقعها وسهولة الولوج إليها، في حين يضمن الأمن القضائي نجاعة المؤسسة القضائية في حسم النزاعات التجارية داخل آجال معقولة، وفق ضمانات الشفافية والحياد وحماية الحقوق والعقود

وتأسيساً على ذلك، يطرح السؤال المركزي الآتي: إلى أي مدى يُشكل الأمن القانوني والقضائي ركناً أساسياً لنجاح سياسة الاستثمار الجهوي في المغرب، ولتعزيز حماية المقاول و ضمان استدامتها؟ إن الإجابة عن هذه الإشكالية تستدعي تحليل الأبعاد القانونية والتنظيمية والعملية المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك تبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات الإدارية والقضائية، وتطوير أداء المحاكم التجارية بما يجعلها فاعلاً محفزاً للاستثمار، وليس مجرد جهاز لتسوية النزاعات. لقد شهد مفهوم الاستثمار ذاته تحولاً عميقاً بفعل التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية؛ إذ لم يعد مجرد إيداع مالي أو ضحّ لرأس المال، بل أصبح عملية استراتيجية لتخصيص الموارد بهدف تعزيز النمو والإنتاجية والابتكار. ومن هذا المنطلق، انخرط العديد من دول الجنوب في إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة، سعياً إلى تجاوز الإكراهات المالية والاجتماعية، وهو ما ينطبق أيضاً على المغرب الذي تبني منذ الاستقلال إصلاحات مؤسسية وتشريعية تروم تحسين جاذبية الاستثمار وتنشيط المبادرة الخاصة.

ويتخذ الاستثمار في المغرب أشكالاً متعددة مباشرة وغير مباشرة كما يتحدد بناءً على جنسية المستثمر بين الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً ومتطوراً قادراً على ضمان الحقوق وتشجيع المبادرة.

ويُعدّ تفعيل اللامركزية واللامركز الإداري إحدى الركائز الأساسية لنجاح الاستثمار الجهوي. فاللامركزية تُعزز قدرة الجماعات الترابية على ممارسة اختصاصاتها الاقتصادية والتنموية، بينما

يهدف اللاتمرکز إلى نقل جزء من صلاحيات الدولة إلى المستويات الترابية لتسريع القرار وتقريب الخدمات من المستثمرين. وقد أصبح هذا التحول ضرورياً بالنظر إلى محدودية المقاربة المركزية في معالجة الإكراهات الاقتصادية والمجالية.

ورغم توالي الإصلاحات المؤسسية والقانونية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية، فإن تقييم النتائج ما يزال يستدعي تحليلاً معمقاً، خصوصاً فيما يتعلق بسياسة التدبير اللاتمرکز للاستثمار المعتمدة منذ سنة 2002، والتي مرت عليها فترة زمنية كافية لقياس آثارها على جاذبية الاستثمار الجهوي. كما يتطلب هذا التقييم فحص توزيع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والبنيات التحتية، والآليات اللوجستيكية الضرورية لتحفيز الاستثمار داخل الجهات. أما القانون التنظيمي 111:14 المتعلق بالجهة، فإن حداثة تطبيقه تجعل من الصعب إصدار أحكام نهائية بشأن أثره على دينامية الاستثمار الجهوي.

✚ أهمية الموضوع :

يمكن لنا ان نتحدث عن أهمية هذا الموضوع من خلال ثلاث زوايا رئيسية :
الأهمية الأكاديمية: يساهم هذا الموضوع في إثراء النقاش العلمي المتعلق بالسياسات الجهوية ومسارات اللامركزية في المغرب، لاسيما من زاوية تحليلية تنتمي إلى حقل الاقتصاد الإقليمي. فهو يتيح إمكانية تفكيك العلاقة البنوية بين التخطيط الاستثماري والتنمية المجالية، بما يرتبط بذلك من مفاهيم مركزية مثل الحوكمة الترابية، والتفاوتات المجالية، والعدالة الاقتصادية في توزيع الموارد والفرص. كما يوفر إطاراً تحليلياً لتقييم مدى نجاعة الإصلاحات المؤسسية التي اعتمدها المغرب خلال العقدين الأخيرين وفي مقدمتها المراكز الجهوية للاستثمار وذلك من منظور علمي نقدي يستند إلى مؤشرات موضوعية، ويهدف إلى قياس أثر هذه الإصلاحات على تحسين جاذبية الجهات، وتقوية قدراتها في استقطاب الاستثمار، وتعزيز دينامية التنمية الترابية المستدامة.

الأهمية الاقتصادية: يعد الاستثمار الجهوي رافعة استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف الجهات، باعتباره آلية أساسية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية في توزيع الموارد. ويسهم تحسين توجيه وتوزيع الاستثمارات في تحفيز الإنتاج المحلي، وخلق فرص الشغل، ورفع مستوى تنافسية الجهات ضمن النسيج الاقتصادي الوطني. كما يكتسي الموضوع أهمية خاصة لكونه يسلط الضوء على مجموعة من التحديات البنوية التي تُحد من قدرة الجهات على استثمار إمكانياتها الاقتصادية بشكل أمثل، وعلى رأسها ضعف البنيات التحتية، ونقص التمويل، ومحدودية الجاذبية الترابية. ويتيح تحليل هذه الإكراهات بلورة مقاربات عملية لتعزيز فعالية الاستثمار الجهوي، وإرساء أسس تنمية مجالية أكثر توازناً واستدامة.

الأهمية الاجتماعية: يعالج الموضوع إشكالية العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال ربطها بمبدأ اللوج المتكافئ إلى الفرص التنموية داخل مختلف الجهات. فهو يُبرز الدور الذي تضطلع به السياسات الاستثمارية في تحسين شروط العيش داخل المناطق المهمشة، والحد من مظاهر الإقصاء الاقتصادي، بما في ذلك البطالة والهجرة القروية. كما يثير الموضوع تساؤلات جوهرية حول مستوى انخراط الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع المدني في صياغة القرار الاستثماري على المستوى

الجهوي، باعتبار هذه المشاركة ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية وتعزيز فعالية السياسات العمومية الترابية.

✚ دوافع إختيار الموضوع

تكتسي دراسة الاستثمار الجهوي في المغرب راهنية خاصة في أعقاب تفعيل ورش الجهوية المتقدمة بموجب دستور 2011، حيث أصبح هذا النوع من الاستثمار في صلب السياسات العمومية، وفي مقدمة اهتمامات صانعي القرار والباحثين. وقد تعززت أهمية الموضوع عقب إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار سنة 2019، والتي شكلت إصلاحاً مؤسسياً واسعاً يطرح تساؤلات علمية حول مدى تأثيره في تحسين جاذبية الجهات وتعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمار. ورغم الجهود المبذولة خلال العقدين الأخيرين، ما تزال التفاوتات المجالية بين الجهات قائمة، بل وتزداد حدة في بعض المؤشرات الأساسية مثل نسب البطالة، جودة البنيات التحتية، وتوزيع المشاريع الاستثمارية. وهو ما يجعل تحليل دينامية الاستثمار الجهوي مدخلاً ضرورياً لفهم جذور هذه الاختلالات المجالية. وفي ظل السياق الاقتصادي لما بعد الأزمات وخاصة تداعيات جائحة كوفيد 19- وتقلبات الاقتصاد العالمي برزت الحاجة الملحة إلى تحفيز الاستثمار المحلي والجهوي باعتباره آلية لتقوية المرونة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام. كما يندرج الاستثمار الجهوي ضمن الركائز الأساسية لـ النموذج التنموي الجديد، الذي يروم الارتقاء بقدرات الجهات على التنافس والابتكار وخلق الثروة بشكل ذاتي، مما يضيف على الموضوع أهمية استراتيجية متجددة. وتجدر الإشارة إلى أنّ عدداً من الجهات تعاني من ضعف مردودية الاستثمارات الموجهة إليها، سواء بسبب غياب التناسق في التخطيط، أو محدودية الجاذبية الترابية، أو ضعف النجاعة الاقتصادية للمشاريع المنجزة. وهو ما يعزز الحاجة إلى دراسات نقدية للكشف عن مكامن الخلل و اقتراح آليات التحسين.

كما يكتسي الموضوع قيمة علمية إضافية بالنظر إلى محدودية الإنتاج الأكاديمي المتخصص في هذا المجال، مقارنة بمجالات أخرى ذات صلة بالسياسات العمومية والتنمية الترابية، مما يمنح البحث فيه بعداً من الأصالة والجدة.

✚ المنهج المعتمد :

نظراً لأهمية تناول السياسات الاستثمارية المتعاقبة في مجال الاستثمار الجهوي، والوقوف عند الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات والتنظيمات الفاعلة فيه، من جهة، واستحضار الإطار القانوني والتنظيمي للجهوية وصلاحياتها ونطاق تدخلها، من جهة ثانية، ثم رصد مؤشرات الفوارق الجهوية، من جهة ثالثة، فإننا سنعتمد المنهج التحليلي باعتباره أداة منهجية مناسبة لفهم مكانة السياسة الجهوية في تدبير الاستثمار. ويسمح هذا المنهج بتقييم ما إذا كانت الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ما تزال قائمة وتتسع بين جهات المغرب، أم أن هناك مؤشرات دالة على تحسن فعلي وتقدم في مسار الحد منها. وبموازاة ذلك، سنستند إلى المنهج الاستقرائي من خلال تحليل عدد من المعطيات الكمية والنوعية التي تكشف مستوى الفوارق الجهوية ومناطق تركز الاستثمارات، خاصة في ضوء السياسات الجهوية المعتمدة و رهان تعزيز الأمن القانوني والقضائي باعتباره رافعة أساسية لجاذبية الاستثمار. ويأتي ذلك عبر معاينة الواقع من خلال مجموعة من المؤشرات المتعلقة بتوزيع الأنشطة

الاقتصادية والاجتماعية، والبنى التحتية، والآليات اللوجستية الضرورية لتحفيز الاستثمار داخل الجهات.

كما سيتم الاستئناس بالمنهج المقارن بغرض الانفتاح على بعض التجارب الدولية التي نجحت في توظيف الجهوية كآلية لمعالجة الفوارق المجالية عبر الاستثمار، واستلهام عناصر القوة فيها. انطلاقاً من هذا التقديم الشامل، سنعمل على معالجة الموضوع عبر صياغة إشكالية رئيسة محورية، تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الجزئية التي ستتيح تفصيل الجوانب النظرية والعملية للسياسات الاستثمارية الجهوية وأثارها على تقليص الفوارق المجالية.

الإشكالية الرئيسية:

✓ إلى أي حد تُسهم سياسة الاستثمار الجهوي في المغرب في تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومتوازنة بين الجهات، وذلك في ظل استمرار التفاوتات المجالية وما يرافقها من تحديات مؤسسية؟

الإشكاليات الفرعية:

ما هو الإطار القانوني والمؤسسي الذي ينظم سياسة الاستثمار الجهوي في المغرب؟
إلى أي مدى تُسهم السياسات العمومية في توجيه الاستثمارات نحو الجهات الأقل نمواً؟
كيف تؤثر آليات الحكامة الجهوية ونظام اللامركزية على فعالية تدبير الاستثمارات الجهوية؟
ما هي أبرز التحديات التي تعترض تنفيذ سياسة الاستثمار الجهوي، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والبنية التحتية؟

إلى أي حد تساهم المراكز الجهوية للاستثمار في تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية؟
ما هي الفجوات المجالية القائمة بين الجهات في الاستفادة من الاستثمارات العمومية والخاصة؟

✚ خطة البحث : ولعالمنا هذا المقال العلمي سنعمل على تقسيمه إلى محورين أساسيين:
المبحث الأول : الاستراتيجية الحكومية في تدبير الاستثمار وآليات اشتغال الهيئات المركزية والجهوية المتدخلة في هذا المجال. المبحث الثاني : الهيئات المركزية والجهوية ودورها في منظومة تدبير الاستثمار.

المبحث الأول: الاستراتيجية الحكومية في تدبير الاستثمار وآليات اشتغال الهيئات المركزية والجهوية المتدخلة في هذا المجال

لقد أصبح موضع الاستثمار العمومي بالمغرب، رافعة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الخاص، وأداة للتأهيل الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفك العزلة عن المناطق صعبة الولوج، وذلك من خلال الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية وبرامج التنمية الحضرية والقروية المندمجة.³²⁷ وهو ما مكن من جهة، من

327 تقرير حول جواب السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني لمجلس المستشارين على السؤال المحوري الأول (الاستراتيجية الحكومية في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة) المادة 100 من الدستور) المنعقدة بتاريخ الثلاثاء.

06 ذي القعدة 1440 09 يوليوز (2019)، الصفحة 14.

الرفع من القدرات الإنتاجية للاقتصاد المغربي وتحسين شروط الإنتاج والتصدير والتسويق، ومن جهة أخرى، من إدماج فئات عريضة من المواطنين والمواطنات في الدينامية التنموية وكبيرة في مجال الاستثمار، قد بذل المغرب في السنوات الأخيرة جهودا العمومي، حيث سجل المبلغ الاجمالي للاستثمارات العمومية التي تغطي ميزانيات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، ارتفاعا بنسبة 16.5 % ما بين 2011 و2019 ليبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام، مما جعل المغرب يتبوأ مكانة رفيعة بين البلدان ذات أعلى معدلات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. والملاحظ في النقاش العمومي أثناء السنوات الأخيرة، ولاسيما من طرف بعض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية، أنه يتعين على المغرب أن يعمل على أن تنعكس نسب الاستثمار العالية المسجلة ببلادنا بالقدر الكافي والمنشود على مستوى معدلات النمو مقارنة مع مجموعة من الدول الصاعدة التي تسجل نسب استثمار مماثلة، مما يطرح بالحاح إشكالية نجاعة الاستثمار ببلادنا، فبلادنا لا زالت في حاجة إلى تحقيق معدلات نمو.

✓ **المطلب الأول:** دور القانون التنظيمي 13-130 في تحسين نجاعة واستدامة الاستثمار بالمغرب
لقد ساهم ترسيخ الإطار الماكرواقتصادي الذي شهدته المملكة خلال التسعينات من إطلاق مجموعة من الإصلاحات السياسية والمالية والاقتصادية والقضائية، وذلك بهدف تسريع وتيرة التنمية السوسيو اقتصادية وتحسين مستوى التنمية البشرية. وقد جاء دستور³²⁸ 2011 ليؤكّد هذا المسار من خلال ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، خصوصا في المجال المالي.

وفي هذا السياق اعتبر القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 مدخلا اوليا لنظام جديد يقوم على تبسيط الميزانياتي وتعزيز شفافية التسيير المالي، قبل أن تاتي أحكام القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية³²⁹ لتكرس إطارا قانونيا أكثر تقدما وتماسكا، ويعد هذا القانون امتدادا للإصلاحات التي باشرتها الدولة منذ سنة 2001 للحد من النواقص التي صاحبت القانون التنظيمي السابق. ويرتكز هذا القانون التنظيمي، على ركائز ثلاثة أساسية هي فعالية التدبير العمومي (عبر برمجة الميزانية لثلاث سنوات والتركيز على النتائج والكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات العمومية، وقد شكلت هذه المبادئ نقلة نوعية في تدبير المالية العامة من خلال تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقوية نجاعة الانفاق العمومي.

غير أن تنزيل احكام القانون، الذي لم تتم المصادقة عليه إلا سنة 2015،³³⁰ يقتضي اعتماد اصلاحات موازية تتعلق بملاءمة النظام المحاسبية وبنية المعلومات المالية مع متطلبات الحكامة، وقد مثل قانون المالية لسنة 2016، محطة أولى في تفعيل هذه المقتضيات من خلال تقليص أصناف الحسابات الخصوصية، وإرفاق مشروع قانون المالية بمذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار وأخرى حول النفقات المشتركة، وكذا إدراج مستجدات تتعلق بنهج التدبير الميزانياتي المبني على النتائج اعتمادات الموظفين المفتوحة بموجب قانون المالية، في الوقت الذي شهد فيه قانون مالية 2018 الهيكلية الميزانياتية الجديدة، القائمة على بنية البرامج ومرافقة الأداء واعتماد حسابات خصوصية

328 ظهر شريف رقم 1.15.62 من شعبان 1436 (2) يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية
329 مجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية العدد 35 غشت 2019 .
330 مجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية العدد 35 غشت 2019.

مستقلة ووحدات تديرية مرتبطة بمشاريع محددة، في إطار مقارنة تهدف إلى تعزيز فعالية الإنفاق العمومي، كما تم اعتماد البرمجة الميزانية متعددة السنوات لتنزيل المشاريع الحكومية على مدى المتوسط، وربطها بأولويات القطاعات الوزارية وبرامجها. وشكلت سنة 2020 محطة أساسية لتفعيل المساهمات الكبرى للدولة، لاسيما في إطار أنظمة الحماية الاجتماعي والتقاعد، بما ينسجم مع فصل النفقات الاجبارية عن نفقات الاستثمار، ومع آليات المحاسبة المبنية على تحليل الكلفة والتدقيق في متطلبات تنفيذ السياسات العمومية، مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات من الناحية التنظيمية، ولما وكبة عملية التنزيل تم وضع هياكل مختصة بمديرية الميزانية، وكذا وضع نظام معلوماتي من أجل تأهيل وتكييف نظم المعلومات مع المقتضيات الوظيفية الجديدة، كما تم وضع مخطط للتكوين حول القانون التنظيمي للمالية بالإضافة إلى مخطط آخر للتواصل³³¹ يتضمن شعار مرئي لهذا القانون وإطلاق موقع على الأنترنت بالإضافة إلى جهاز لتبادل الممارسات الجيدة بالإضافة لتنظيم عدد من القوافل التحسيسية بمختلف جهات المملكة

✓ الفقرة الأولى: تجويد التدبير الميزانية لنفقات الاستثمار

تعمل الحكومة في هذا الإطار على تفعيل القانون أحكام التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 الذي يعد تنويعا لمقاربة إصلاحية تدريجية وتشاورية لأدوات التدبير الميزانية، تروم ترسيخ ثقافة الإنجاز في مجال بلورة وتنفيذ وتتبع السياسات والبرامج العمومية والاستراتيجيات القطاعية، بما يعزز نجاعتها واتساقها ويرتقي بجودة الخدمات العمومية، ويكرس قواعد الشفافية والمساءلة. وقد برز هذا التوجه من خلال إعداد المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بإعداد ميزانية سنة 2019، من خلال إرساء مبادئ عامة للتدبير الميزانية للرفع من فعالية ونجاعة نفقات الاستثمار، وذلك كما يلي: العمل على تسريع وتيرة تنفيذ برامج ومشاريع الاستثمار مع إعطاء الأولوية لتلك التي هي موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام جلالة الملك، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة مواصلة المجهودات لاستكمال المشاريع التي توجد قيد الانجاز مع الحرص على تصفية الاعتمادات المرحلة لضمان نجاح المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية، والمتعلقة أساسا بتحديد سقف ترحيل الاعتمادات في حدود 30% من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري³³² أو المؤسسة العمومية على توفر المشاريع المبرمجة على دراسات قبلية جاهزة تحدد بشكل دقيق مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها ومدة إنجازها وآليات تمويلها، وكذا أثرها الواضح على تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات.

وفي هذا السياق أضحي لزاما على المصالح المختصة توفرها على آليات التتبع وتقييم الانجاز وحسن الأداء. السهر على أن تعطى الانطلاقة الفعلية لهذه المشاريع في آجال معقولة بغية تحقيق الأهداف والآثار المحددة لها بالإضافة إلى التأكد من مدى انسجامها مع الاستراتيجيات القطاعية

331 ظهر شريف رقم 1.15.62 من شعبان 1436 (2) يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية 332 تقرير حول جواب السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني لمجلس المستشارين على السؤال المحوري الأول (إستراتيجية الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته) بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة (المادة 100 من الدستور) المنعقدة بتاريخ الثلاثاء. 06 ذي القعدة 1440 09 يوليوز (2019)، الصفحة 17.

الأخرى. التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية؛ وذلك في إطار احترام مقتضيات المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

✓ الفقرة الثانية: تعزيز التدبير الترابي للاستثمارات العمومية

لقد بات تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى للتنمية الترابية مطلباً ملحا بالنسبة للاستثمارات العمومية بشكل عام، فقد أضحت أكثر إلحاحاً في السياق الحالي لضمان حسن حكامه ونجاعة الاستثمارات العمومية على المستوى الترابي، خاصة على ضوء انخراط المغرب في مسار إرساء الجهوية المتقدمة، وبالموازاة مع مجهود تعبئة الموارد المالية، أولت الحكومة اهتماماً خاصاً لتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات العمومية مع الحرص على ضمان توزيع جهوي عادل يتوخى تحقيق تنمية مدمجة ومتوازنة لمختلف جهات المملكة.

بما يحقق العدالة المجالية ويعزز تنافسية المجالات الترابية، وفي هذا الإطار عملت الحكومة على تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين، من خلال مجهودات مضاعفة لإحكام بلورة رؤية شمولية لتوجيه الاستثمار العمومي، والارتقاء بالاستراتيجيات القطاعية بما يضمن ترابطها وتكاملها، وبما يعزز منسوب العدالة المجالية ويرفع تنافسية المجالات الترابية سياسة الاستثمار الجهوي بالمغرب وهران الأمن القانوني والقضائي على المستوى الترابي، واعتماد آليات دقيقة لتوجيه وتتبع الاستثمارات المنجزة على مستوى الجهات، في أفق ضمان توزيع متوازن وفعال للاستثمارات العمومية الأخرى التي تضطلع بها الجماعات الترابية على وجه الخصوص، وفي هذا السياق، حرصت الحكومة على تنزيل جملة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز التدبير الترابي للاستثمارات العمومية.

وذلك عبر تفعيل آليات المنصوص عليها في ميثاق اللاتمرکز الإداري، وبعد هذا الميثاق مدخلا أساسيا لتفعيل التنسيق بين المصالح المركزية واللامركزية، باعتباره من أهم آليات المؤسسات الرامية إلى تحسين مردودية الاستثمارات العمومية، وتحقيق الالتقاء بين مختلف التدخلات العمومية على مستوى الترابي، ولاسيما تحسين مردودية الاستثمارات العمومية. وقد فرضت الحكومة تطبيق مقتضيات هذا الميثاق وفق مقاربة تدريجية، وعن طريق تنزيل مضامينه داخل أجل زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات 2020 - 2022،³³³ بما يضمن توزيعاً متوازناً للاختصاصات بين الإدارات المركزية ونظيراتها اللامركزية، ويتجلى الجهد الاستثمار العمومي على المستوى الجهوي في توزيع الاستثمارات الترابية وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية فضلاً عن النهوض بالمناطق التي تعاني صعوبة الولوج، وكذا تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالتنقل والربط بني الجهات، بالإضافة إلى تنمية الأقطاب الحضرية المندمجة وتأهيلها بما ينسجم مع الحاجيات الاقتصادية لكل جهة، ويسهم في مواصلة الاستثمار في القطاعات الانتاجية وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية، التي تعد

333 وتيسير تقرير حول جواب السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني لمجلس المستشارين على السؤال المحوري الأول (إستراتيجية الحكومة في تدبير الإستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة (المادة 100 من الدستور) المنعقدة بتاريخ الثلاثاء. 06 ذي القعدة 1440 09 يوليوز (2019)، الصفحة 15.

آلية جوهريّة في برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي، على مدى ست سنوات تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية وأولويات التنمية المحلية .

المطلب الثاني : الهيئات المركزية والجهوية الفاعلة في تدبير الاستثمار

لقد تم خلق المراكز الجهوية للاستثمار، وتبع ذلك العديد من الامتيازات والسلطات الاستثمارية في سياق خلق شبائيك موحدة، وفقا لمقتضيات الميثاق، بهدف تسهيل عمليات جذب وتشجيع الاستثمار انبثقت عنها مهام جذب وتشجيع الاستثمار، وذلك من خلال تقلص وتعزيز المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بإنجاز المشاريع الاستثمارية، والتسريع من وثيرة حصول المستثمر على الرخص الضرورية، خصوصا في ظل المنافسة الدولية التي يعرفها القطاع، كما تهدف هذه المراكز إلى تسهيل ولوج المعلومات، وتوفيرها بشكل دقيق للمستثمرين، إضافة إلى المساهمة في التعريف بالإمكانات الاقتصادية للجهات.

وقد مكنت الآليات التي رصدت للمراكز الجهوية من تحقيق مكاسب مهمة انعكست إيجابا على تحسين مؤشرات الاستثمار، وهو ما يظهر بشكل واضح بين مرحلتين ما قبل وما بعد.³³⁴ إحداث هذه المراكز، من خلال الارتفاع الملموس في عدد من المقاولات المنشأة والمشاريع الاستثمارية المرخص لها، وللدynamique المهمة التي طبعت الاستثمار الجهوي عموما باعتباره رافعة للقطاع الاقتصادي.³³⁵ ورغم هذه المكاسب، فإن تجربة المراكز الجهوية للاستثمار لا تزال تعرف بعض الاختلالات، مما يستدعي تقييما شاملا لأدائها قد تخلصنا عدة ثغرات حالت دون تحقيق الرهانات المنتظرة بصفة مرضية، وهو ما أبرزته التقارير الرسمية ودراسات التي أظهرت العديد من جوانب القصور المتعلقة بضعف تتبع المقاولات والمشاريع، بالإضافة إلى اختلالات تقنية مرتبطة بضعف التواصل والتسويق. (وعليه ومن خلال هذا المطلب ارتأينا أن نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فقرتين أساسيتين (الهيئات المركزية الفاعلة في مجال الاستثمار) الفقرة الأولى، (والهيئات الجهوية والمحلية الفاعلة في مجال الاستثمار) الفقرة الثانية

✓ الفقرة الأولى: الهيئات المركزية الفاعلة في مجال الاستثمار

إن النشاط الاستثماري لا يمكنه أن يتحرك بفعالية في غياب مؤسسات تضطلع بوظائف التأطير والتوجيه، خاصة في ظل تعدد المتدخلين في هذا المجال، ويقتضي هذا الأمر اعتماد رؤية موحدة، تقلص من تعقيد مساطر الاستثمار وتعدد الجهات المتدخلة فيه، وعندما نتحدث على الصعيد الحكومي. فانه يمكن القول بأن مختلف الوزارات المعنية بمجال الاستثمار على المستوى الوطني، يذات الاهتمام الاقتصادي والتقني تتدخل في العملية الاستثمارية، حسب طبيعة النشاط الذي يرتبط به المشروع الاستثماري بأدوار حيوية في تنظيمه وتأهيله.

334 الحسين البوكيلي، التدبير العمومي للاستثمار بالمغرب من المركزية إلى اللامركزية. " مرجع سابق، ص 80.

335 ظهير شريف رقم 1.02.125 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة

أولاً: وزارة الاقتصاد والمالية.

تعد علاقة وزارة الاقتصاد والمالية بمجال الاستثمار علاقة وثيقة ومهمة للغاية، وذلك لارتباط عملا الوزارة بالجوانب المالية للاستثمار، ولضبط العمليات المالية والمحاسبية المواكبة للمشاريع الاستثمارية. وتتولى وزارة المالية والاقتصاد إعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقروض والمالية الخارجية³³⁶. وترشيد القطاع العام وخصوصية المنشآت العامة وتتبع تنفيذها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وكذا تحضير مشاريع قوانين المالية السنوية والسهرة على تنفيذها وتحديد شروط التوازن المالي الداخلي والخارجي، وضمان تعبئة الموارد الضرورية لتمويل الاستثمار والسياسات الاقتصادية وإعداد سياسة الدين وتنفيذها. كما تعمل وزارة الاقتصاد والمالية على إعداد سياسة الغابة وإعداد سياسة الدين وتنفيذها. إلى جانب ذلك إعداد السياسة المالية وسياسات الخصوصية، الاقتصاد. كما تضطلع بدور محوري في إعداد السياسة الجمركية، ومراقبة مختلف العمليات المرتبطة بالميزانية والنفقات العمومية، والتأشير على مشاريع النصوص التي يمكن أن يترتب عليها أثر مالي مباشر أو غير مباشر على فعالية الاستثمار. من خلال تحسين مناخ الشفافية المالية وضمان سلامة التدفقات المالية بين المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة، كما تساهم الوزارة في تعزيز الحكامة المالية للدولة عبر مواكبة المؤسسات العمومية في تديريميزانيتها وتتبع النفقات، وكذا المتابعة المنتظمة لتدبير المؤسسات والمنشآت العامة ومحفظة سندات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات وتحديث السياسات العامة للمالية

ثانياً: وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرققي.

تتولى هذه الوزارة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميدان الصناعة والتجارة والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، ولدى الوزارة دور رئيسي في إعداد الاستراتيجيات التنموية المرتبطة بمجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والعمل على تنزيلها من خلال برامج عملية، وتهدف الوزارة عبر هذه الاستراتيجيات إلى المصادقة على برامج تنمية الاستثمار وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، الارتقاء بالابتكار في ميادين الصناعة والتكنولوجيات³³⁷ الحديثة واقتطاب التنافسية وتنسيقها، كما تعمل على تحديد محاور التكوين ودعم مخططات التكوين في المجالات ذات الأولوية، والمساهمة في إعداد برامج التعاون وتفعيلها، وإلى جانب ذلك تضطلع بدور محوري في تتبع وتنفيذ المشاريع وتنمية الشركات. كما تقوم الوزارة بإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وتقديم اقتراحات لتقنين هذه القطاعات تقنين البريد، الارتقاء بالجودة والسلامة في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، القيام بالمراقبة في مجالات التقييس والاعتماد والجودة والسلامة بالمقاولات ومراقبة السوق وحماية المستهلك، تأمين التواصل في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

336 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. جر، عدد 5032 بتاريخ 22 غشت، ص، 245.

337 محمد اعليلو: القرار الاستثماري بالمغرب، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق أكادال، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية: 2008/2009، ص: 66.

ثالثاً: وزارة الداخلية.

يتجلى دور وزارة الداخلية في ضمان الأمن الاقتصادي، وتدخل مصالحها وأجهزتها المختصة في جميع مراحل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بحماية المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، وحماية المواطنين وسلامة التراب الوطني، بما يعزز الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء، وتعد المحافظة على استقرار المعاملات المالية والاقتصادية من المهام التقليدية التي تضطلع بها الوزارة، كما تساهم عبر ادارتها الترابية في الحفاظ على الأمن العام، وتمكين الحكومة من المعلومات العامة³³⁸. ويعهد إليها بمهمة تحضير القرارات التي يتخذها وزير الداخلية في إطار سلطته المتعلقة بالوصاية على الجماعات الترابية. وتقوم المديرية التابعة لها بالإحاطة بالمشاريع الاستثمارية

✓ الفقرة الثانية: الهيئات الجهوية والمحلية الفاعلة في مجال الاستثمار

تعتبر إرهابات الظرفية الحالية وما تفرضه من شروط (المنافسة القوية، إلغاء الحواجز تحرير المبادلات ...) من أهم العوامل التي دفعت بكثير من الدول إلى إعادة النظر في هياكلها الإدارية، في أفق تحديثها وعصرنتها، لخلق مناخ مناسب للاستثمارات، وفي هذا الإطار وجد المغرب كغيره من الدول في اللامركزية منتسفاً جديداً للتنظيم الإداري والسياسي، وذلك من خلال إعادة النظر في مجموع المعايير التي كان يقوم عليها النظام المركزي، بمنح الأجهزة المحلية فرصة المساهمة في تحقيق التنمية، تمهيد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي والوطني في إطار اللامركزية القرار سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية إطاراً مؤسسياً تبرز من خلاله الهيئات الترابية . وفي مقدمتها العمالات والأقاليم والجماعات الترابية

أولاً: دور العمالات والأقاليم والجماعات في تحفيز وتسيير الاستثمار.

تقوم سياسة التسيير اللامركزي على تكريس البعد المحلي والجهوي لحل مشاكل الاستثمار، وذلك عبر آلية إعادة توزيع السلط والمهام داخل المجال المحلي، لأن ذلك يترجم في الحقيقة مبدأ الديمقراطية التي تقرباً المنتخبين الذين يجسدون الإرادة العامة هم المؤتمنون الناجحة في بعض الدول الأوروبية استطاعت الجماعات الترابية أن تلعب دوراً هاماً في تثبيت الآليات الاقتصادية المحلية وتوفير بنيات الدعم الأساسي والموارد الأساسية للفاعلين المهتمين بالمشاركة في التنمية المحلية من خلال بنيات تنظيمية، كأحداث المناطق الاقتصادية مثلاً. فتتجلى دور العمالات والأقاليم في مجال الاستثمار. كانت العمالات والأقاليم مجرد دوائر ومقاطعات إدارية، الهدف من إحداثها إعادة بناء المجال الإداري، والسياسي لما بعد استقلال المغرب وحل الإدارة الاستثمارية. ولم يتم رفعها إلى مستوى الوحدات الترابية اللامركزية إلا بصدر أول دستور للمملكة سنة 1962، ثم ظهر 12 شتنبر 1963 الذي عمل على ترجمة نظامها القانوني والتنظيمي على أرض الواقع، والذي أدخلت عليه تغييرات وتعديلات بمقتضى القانون رقم 79.00 بمثابة قانون منظم للعمالات والأقاليم والصادر سنة 2002، والذي تم تعديله أيضاً سنة 2015 بموجب القانون التنظيمي.

338 حنان شفيق: باحثة بسلك الدكتوراه، مختبر البحث حول الحكامة والتنمية المستدامة، جامعة الحسن الأول بسطات، دور القضاء في دعم الاستثمار مقال منشور بمجلة القانون والأعمال القانونية، 01 نونبر 2021.

ثانياً: دور الجماعات الترابية في مجال الاستثمار المحلي

تتجلى أهمية الجماعات الترابية في مجال الاستثمار المحلي في كونها تعد الخلية الأساسية للتنظيم الترابي بالمغرب، وفقاً لموقعها الجغرافي وحجم ساكنتها وما تتيحه من إمكانيات، وقد ارتبطت في البداية تسمية الجماعات بالمدن في بداية التنظيم الترابي، إذا كانت الجماعات الترابية تصنف حسب التقسيم الحضري والسكاني، فتقتصر تسميتها على المدن، قبل أن يتم تعميمها لاحقاً على البلديات، ثم على الجماعات بوجه عام، وذلك وفقاً للنظام الجغرافي والديمقراطي المتبع في المغرب، وبعد أحداث العمالات والأقاليم ثم ربط مفهوم اللامركزية على النحو أوثق بالجماعات، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى العمالات والأقاليم، حيث أصبحت الجماعات الحضرية والقروية خلال المراحل الأخيرة تعرف تطوراً واتساعاً ملحوظين مقارنة بوحدة التنظيم الأخرى، بحيث ستصبح لها أدوار واختصاصات وصلاحيات كبيرة في التنمية وستعرف استقلالية تدريجية لا بأس بها لتدبير وتسيير شؤونها الإدارية والمالية. ومع كل نص قانوني جديد تزداد مسؤولية الجماعات وتتضاعف أدوارها، فقد عمل التنظيم.³³⁹

وقد ساهم ترسيخ النهج اللامركزي ودعم الديمقراطية المحلية، في بروز الجماعات كفاعلاً أساسياً في تدبير الشأن العام، وهو ما كرسه ظهير 23 نونبر 1960 المحلية، ويعد ظهير 30 شتنبر 1976 محطة تشريعية مهمة بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية، لما تضمنه من مقتضيات متعلقة بمسؤولياتها عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما اعتبر القانون رقم 359.78 خطوة إضافية نحو تعزيز مسؤولية المجالس الجماعية إشعاعاً معنوياً عامة تتحمل مسؤولية التنمية التي ارتبط بامتياز في تعيين هيئت سنة 2009 إصدار القانون 17.08 والمتمم للقانون رقم 78.00، الذي يهدف بالأساس إلى مساهمة التحولات وتطوير أساليب التدبير المحلي والسعي نحو تكريس مزيد من الحرية واللامركزية على مستوى الجماعات، أما القانون التنظيمي للجماعات الصادر تحت رقم 113.14 من أهم النصوص التنظيمية على الإطلاق جاء بالعديد من المستجدات حاول من خلالها المشرع المغربي أن يسير التطورات الجديدة التي جاء بها دستور 2011 فقد جاء هذا القانون التنظيمي على غرار³⁴⁰ كل من القانون التنظيمي للجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم وفق هيكلة تنظيمية تجمع بين الوضوح والدقة تمثل منطق عموم النصوص القانوني، سواء التشريعية أو التنظيمية. فهذا القانون يضمن مزيجاً من القواعد والمقتضيات المحلية ولقواعد الحكامة الجيدة، في تدبير الشأن العام المحلي الواردة في الوثيقة الدستورية، والجديد الذي أتى به القانون التنظيمي للجماعات 113.14 والذي من شأنه تعزيز الدور الاقتصادي والاستثماري للجماعة هو فيما يتعلق بالتنصيص على إحداث شركات، تعادلية حديثة تهدف إلى تمكين الجماعات من أدوات إضافية لتنفيذ مشاريع ذات طابع اقتصادي واستثماري.

339 * عز الدين بالعربي: سياسة التضامن الجهوي بالمغرب أية آفاق للتنمية الترابية والعدالة المجالية في أفق الجهوية المتقدمة وتفعيل مضامين الدستور الجديد، مقال منشور بالموقع الإلكتروني Marocdroit.com
* مذكرة حول النتائج العام للسكان والسكنى المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2014، المذكرة المندوبية السامية للتخطيط 2013. [http://www.hcp.ma]

340 * محمد حمي: "البطء في إصدار الأحكام" - مقال منشور بالموقع التالي
[https://www.irfaasawtak.com/rights-and-130]

المبحث الثاني: إرساء الامن القانوني والقضائي ودورهما في حماية الاستثمار

ان متطلبات التنمية الاقتصادية ترتبط بتوفير الأمن والاستقرار وقضاء مستقل يحمي حقوق المستثمرين ويضمن مصداقية معاملاتهم الاقتصادية، سواء فيما بينهم أو في تعاملهم مع الدولة، فهذه الضمانات تشجعهم على القيام بمزيد من الأنشطة الاستثمارية، انطلاقاً من أن راس المال جبان إذ لم يحس صاحبه بأن حقوقه مصانة. لذا كان من الضروري التركيز على أهمية القضاء في تحقيق العدالة، بما هو قضاء متخصص قادر على فهم النزاعات المطروحة، فإذا كان القضاء منصفاً وعادلاً في جميع المعاملات فإنه يكسب المستثمر ثقة أكبر، الشيء الذي يزيد العبء³⁴¹ على المستثمرين بسبب غياب الشفافية والمنافسة والمساواة والتي تشكل الشروط الجوهرية لجذب الاستثمار، وعليه فإن القضاء يساهم في تأطير الأنشطة الاقتصادية من خلال ضبط قواعد التعامل على ضوءها وشفافية ومن ثم كان تحقيق التنمية رهين بمدى نجاعة المنظومة القضائية وكذا فعاليتها ونزاهتها على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والحريات. ونهوضها بأهمية دور القضاء واستثمار انعكاس النجاعة القضائية على التنمية الاقتصادية واستقرارها.

وفي هذا السياق فقد انخرط المغرب في مسلسل إصلاح القضاء، وهو ما ترجمه بوضوح الإرادة الملكية السامية، كما ظهر في مضامين النصوص الدستورية الأخيرة. فقد كانت الإرادة الملكية واضحة منذ خطاب العرش سنة 1999 حيث دعا جلالة الملك محمد السادس إلى ترسيخ دعائم دولة القانون وجعل إصلاح منظومة العدالة من بين أولويات الكبرى وورشاً أساسياً للإصلاح في البلاد، وقد جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية من الولاية التشريعية الثامنة عن التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة يتمثل في جعل القضاء في خدمة المواطن، والذي يعد يعد من تاسيسات مفهوم جديد للقضاء التنموي، في إطار عدالة نزيهة وسريعة ومرتبطة بأهداف التنمية مع كفاءة ونزاهة وتجرد لقضائها قصد إصدار أحكام تكرس سيادة القانون

المطلب الأول: دور الامن القانوني في حماية الاستثمار والاكراهات الإدارية

يشكل توفير الأمن القانوني للمستثمر سواء عبر تقديم ضمانات أو امتيازات أو فرص ضريبية جديدة، أحد الركائز الأساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة. وقد أصبحت الإكراهات الإدارية من أبرز المعوقات التي تحدث عنها البنك الدولي، مما أحدث صدى واسعاً لدى الفاعلين الاقتصاديين، وبما أن المغرب اختار الانخراط ضمن منظومة اقتصاد السوق والتوقيع على اتفاقية الجات واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومشاركته في مؤتمر برشلونة، ثم إصدار قانون ميثاق الاستثمار سنة 1995، أن البلاد دخلت مرحلة جديدة في سياسة الاستثمار بالمغرب.³⁴² وذلك بهدف تقريب التشريع الاستثماري المغربي من المعايير الدولية التي يفضلها رجال الأعمال، خاصة تلك المرتبطة بالشفافية والموضوعية لتحسين العلاقة بين المستثمر والجهة القضائية، وكذلك المحاكم الإدارية. وتجدر الإشارة

341 العربي المجدي، ميثاق الاستثمار الجديد وتأثيره على الاقتصاد، مقال منشور على الموقع الإلكتروني <https://www.policycenter.ma/interviews/hydyth-althlatha-mythaq-alasthmar-aljdyyd-ly-alaqtsad-almghrb>

342 A. Harsi : « La Gouvernance locale au Maroc entre la décentralisation et la déconcentration, REMALD, Thème actuels, N 46, 200, p: 77.

إلى أن أهم الإجراءات المتخذة في دعم³⁴³ الاستثمار وتشجيعه هو إنشاء المحاكم التجارية سنة 1998 بهدف إيجاد هيئات قضائية متخصصة وسريعة البث في المنازعات المرتبطة بالأعمال. إن انخراط المغرب في هذا المسار يعكس سعيه إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين في منظومة القانونية والقضائية، وقد مكن ذلك من استقطاب الاستثمارات الأجنبية والرفع من جاذبية الاقتصاد، إضافة إلى تطوير آليات بديلة لتسوية المنازعات الاستثمارية بما سيرسخ دور القضاء الوطني ويعزز فعاليته. ويتأكد هذا التوجه بعد صدور ميثاق الاستثمار الجديد رقم 22.03، الصادر في دجنبر 2022، والذي طبق فعليا ابتداء من يناير 2023، والذي جاء ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى منح دينامية جديدة للاستثمار بالمغرب، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم القطاع الخاص وتعزيز منظومة الإنتاج المغربية بما ينسجم مع الأهداف التنموية المنشودة الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تهيئة دور القطاع الخاص، وكذا منظومة الإنتاج المغربية بما ينسجم مع الأهداف المنشودة.

✓ الفقرة الأولى: الإكراهات القانونية لحماية الاستثمار

من أجل تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب، كان لزاماً على الدولة القيام بحزمة من الإصلاحات التي شملت الجوانب القانونية والمؤسسية المؤثرة في النشاط الاقتصادي، وقد شكلت الخطوة الأولى في هذا المجال بإصدار ميثاق الاستثمار الذي استهدف تنمية وإنعاش الاستثمارات من خلال تحسين الظروف المحيطة بها، ومراجعة مختلف التشجيعات الجبائية واعتماد تدابير تحفيزية للاستثمار وذلك من خلال:³⁴⁴

- ✚ التخفيف وإعادة توزيع العبء الضريبي
- ✚ إيجاد نظام ضريبي ينسجم مع متطلبات التنمية الجهوية.
- ✚ تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار وتسييرها عبر خلق شبك وحيد للاستثمار على مستوى كل جهة.
- ✚ تقوية الخدمات المقدمة للمستثمرين لتمكينهم من الطعن فيما يتعلق بالنظام الضريبي الوطني والمحلي.
- ✚ انعكاس مضامين اتفاقيات التبادل الحر³⁴⁵*

وبالإضافة إلى ذلك عملت الحكومة المغربية على إصدار مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بمجال الاستثمار، من ضمنها القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية والصناعية، والقوانين المتعلقة بالجبايات، وقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما تم إنشاء المحاكم التجارية والمالية، والمصادقة على قانون يخص توظيف الأموال بالمجازفة، إضافة إلى القوانين المنظمة للتسوية الودية للمنازعات، وقد ساهمت هذه المنظومة في تعزيز ملاءمة التشريعات الوطنية

343 حنان شفيق: باحثة بسلك الدكتوراه، مختبر البحث حول الحكامة والتنمية المستدامة، جامعة الحسن الأول بسطات، دور القضاء في دعم الاستثمار مقال منشور بمجلة القانون والأعمال القانونية، 01 نونبر 2021

344 محمد أعليلو: القرار الاستثماري بالمغرب، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق أكادال، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية: 2008/2009، ص: 60

345 M. Fikri : « La Bonne gouvernance administrative au Maroc : Mission possible », Collection Nouvelles.

مع المعايير المتقدمة المعمول بها في الدول الرائدة ، رغم الجهود الكبيرة التي تطلبها هذه الإصلاحات ، ورغم التحول الملحوظ الذي شهده المغرب خاصة بعد صدور دستور 2011 ما يزال مطالبا بتعزيز آليات الحكامة والشفافية قصد تحقيق إقلاع اقتصادي قادر على استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وقد أسهمت الإصلاحات التشريعية الأخيرة في تسجيل نتائج إيجابية لا يمكن إغفالها، رغم أنها لا تزال في حاجة إلى مزيد من التحديث والتطوير لمواكبة التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية، ومع ذلك فقد أسهمت هذه الجهود بشكل أو بآخر في تجاوز إشكالية غياب نظام قانوني محفز، لتصل بنا إلى تبني ضمانات تشريعية تعالج في الغالب مشكلة عدم الانسجام بين النصوص القانونية والحكامة في ضوء مما يضعنا أمام ثورة تشريعية مهمة³⁴⁶

✓ الفقرة الثانية: الإكراهات القضائية لحماية الاستثمار

يعد القضاء إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، باعتباره الضامن لتطبيق القانون وحماية الحقوق لتحقيق الأمن القضائي ، ولا يمكن تصور حياة مجتمعية منضبطة داخل الجماعة البشرية دون وجود جهاز قضائي مستقل يفصل في النزاعات بين الأفراد ويضمن العدالة بينهم ، بخصوص ما ينشأ بينهم من نزاعات ، وبقدر ما تتشعب العلاقات بين الأفراد بما يرسخ الثقة في العلاقات داخل المجتمع ويتضح من خلال التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التطور المستمر للأوضاع في سياق عملية التغيير الهيكلي في طبيعة حركة المجتمعات تفرض التزاما متزايدا على المنظومة القضائية ، إذ ينتظر منها مواكبة هذه التحولات ومواكبتها على نحو يساهم في عدم إعاقة التطور والانخراط في المسار التنموي إلى أبعد حدود.

وقد أصبح هذا التطور الاقتصادي وازدياد تشعب العلاقات التجارية والاستثمارية من أهم المداخل التي تجعل من عملية الإصلاح الشامل للمنظومة ، فالعالم اليوم يعيش مرحلة انتقالية عنوانها السرعة والتعقيد ، إذ تتجه جميع المجتمعات إلى تبني أنماط جديدة في تدير شؤونها الاقتصادية ، وهذا يفرض على الدولة أن تترك مجال التطور والتحديث للمنظومة القضائية حتى تتمكن من استيعاب حاجيات الفاعلين الاقتصاديين ، خاصة ما يتعلق بضمان تحقيق نجاح العملية الاستثمارية. ولعل من بين أهم الإكراهات المرتبطة ببطء إجراءات المؤسسات الإقتصادية، وتأخر إصدار الأحكام من أبرز العوائق التي تقف في وجه الاستثمار، إذ لا يتوقف أثرها على تعطيل الفصل في النزاعات ، بل يمتد ليؤثر على جاذبية مناخ الأعمال ككل ، ومن ثمة فإن الموضوع لا يقتصر على الجانب القضائي المحض ، وإنما يتعدى معناه مع الأدوار الجديدة المنوطة به إلى كونه ذلك الشريك الموضوعي في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ دولة الحق والقانون، عبر إشراكه في إيجاد الحلول للصعوبات الخارجية عبر مساطر الوقاية من الصعوبات ومعالجتها على مختلف الأصعدة.

وفي مقدمتها الأغراض الاقتصادية التي تحققها المقاولات والشركات التجارية والمهنية، نتيجة ارتفاع حجم الديون وارتفاع الفوائد والمنافسة ، وتقلبات الأوضاع الاقتصادية الداخلية والعالمية ومشاكل التسويق ، إلى غير ذلك من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار ككل. هذا الأخير

346 Said Ouhadi : « Compétitivité Et Compétence Des Entreprises et de l' Economie Marocaine : indicateurs de Mesure », Gouvernance, Territoires et pôles de Compétitivité, S/D de Mohamed Bousseta et Mohammed Ezznati, l'Harmattan , 2009.

انطلقت التعريفات بشأنه وتطورت تبعاً لتنامي دوره وتوالي الاتفاقيات بخصوصه؛ ونظراً لغياب تعريف عام ومؤسس لمعايير موضوعية في هذه الاتفاقيات، لم يعد هذا الجانب قاصراً على كونه ذلك الفعل الذي يقوم فيه المستثمر باستثمار مبلغ معين من ماله بهدف تحقيق عوائد مادية ناتجة عن فروق بين سعر الشراء وسعر البيع ووسائل التكلفة، وإنما يتعدى ذلك ليشمل كونه شريكاً موضوعياً في تحقيق التنمية المطلوبة، عبر سائر العمليات التي يقوم بها المستثمر، ومن هنا برز أهمية استحضار وضع السياسات العامة المؤطرة للتنمية الشاملة والاستثمار في المغرب، واعتبار الأهداف التي يصبو إليها ببالغ الأهمية، حيث ركزت على معالجة العديد من الاختلالات السابقة، وقد دعا هذا الوضع تفعيل مقتضيات قانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والذي جاء ليمسّر عملية الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، واعتماد سياسة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يندرج هذا التوجه ضمن سعي المغرب لتطوير منظومة الأعمال بغرض جلب الاستثمارات وتحفيزها، مما يستدعي تأهيل منظومة العدالة لبناء جسور الثقة بينها وبين مختلف الفاعلين.

المطلب الثاني: دور الأمن القضائي في حماية الاستثمار

لا شك أن التعديل الدستوري الأخير يعد مدخلاً أساسياً لإصلاح النظام القضائي في شكله الشمولي، إذ أقر القضاء كسلطة مستقلة تتساوى في مرتبتها مع مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو إقرار له رمزية كبيرة، ويكون الأثر البالغ إذا ما تم تفعيل النصوص الدستورية المؤكدة لاستقلال القضاء، فالقاضي مطالب بإعمال هذه المبادئ الدستورية وتطبيقها على أرض الواقع القضائي، والمتقاضي بدوره يتأثرها سلباً أو إيجاباً باعتبار القضاء ضماناً للاستقلالية في حفظ حق المواطن داخل مجتمع ديمقراطي

كما يبرز الأمن القضائي كعنصر حاسم في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تأكيد استقلالية السلطة القضائية دون حد أو تقييد، ومن فعالية القضاء وسعته في أن يمنح القاضي في مهنيته وشموليته القدرة على البث في المنازعات التجارية بقناعة راسخة، وإذا كان ارتباط الاستثمار بالقضاء التجار أساسياً ووثيقاً، فإن القضاء في المادة الإدارية بدوره لا ينفصل عن الموضوع، لاسيما فيما يتعلق بالمقرر الإداري الذي يظل مرتبطاً بالمادة الاجتماعية فيما يتعلق بقضايا الشغل وبناء على ذلك، سوف نتطرق إلى تبيان دور المحاكم التجارية في حماية الاستثمار (الفقرة الأولى) واختصاصات المجلس الأعلى للحسابات، (الفقرة الثانية).³⁴⁷

الفقرة الأولى: دور المحاكم التجارية في حماية الاستثمار

يشكل موضوع الحماية القضائية لتشجيع الاستثمار أهمية قصوى، خاصة إذا علمنا أن سمعة الدول اليوم تُقاس بمستوى قضائها والانطباع الذي يخلقه في نفوس المتقاضين، فبقدر ما يكون هذا الانطباع إيجابياً بقدر ما تعزز الثقة وتتقوى كافة مؤسسات الدولة، لتصبح الحماية القضائية عنصراً هاماً وأساسياً في دعم القدرة التنافسية وترسيخ مكانة الدولة كمصدر لجلب

347 بو عبید العثماني، العدل التجاري عن طريق القضاء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق القاضي عياض مراكش 1996 / 1995، ص 73 وما يليها.

الاستثمار، علماً أن الهدف ليس فقط جلب الاستثمار بل الحفاظ عليه وتشجيعه عبر تدخل القضاء في الموضوع التنمية والاستثمار حقلاً واسعاً يتنوع بتنوع الجهات القضائية وتخصصات، \bm^{102}\} فالقضاء المتخصص في المجال التجاري من شأنه أن يدعم الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين ولدى المستثمرين الوطنيين والأجانب على السواء، ومن الملاحظ أن المشرع حافظ على نفس القواعد العامة المعمول بها أمام المحاكم الابتدائية العادية والمنصوص عليه في الفصل 27 من ق. م. م.، حيث نصت المادة 10³⁴⁸ من ق. م. م. ت. على " يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه مما يعني أنها تسير على نفس القاعدة العامة المنصوص عليها في ق. م. م.، إضافة وتتمتع للمادة أعلاه، وإذا لم يكن للمدعي عليه موطن بالمغرب، فإن الاختصاص يسند للمحكمة التي يوجد بدائرتها آخر موطن له بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو أحد منهم في حالة تعددهم وإذا تعدد المدعى عليهم، فإن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم لإقامة دعواه أمامها. لكن هذه القاعدة العامة، أوردت عليها في المادة 11³⁴⁹ من القانون نفسه عدة استثناءات: فيما يتعلق بالأمر بالإجراءات التحفظية ترفع الدعوى على المحكمة التجارية التابعة التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات، أما فيما يتعلق بصعوبات المقاول، ترفع الدعوى إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛ فيما يتعلق بالشركات ترفع الدعوى إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو أحد فروعها.

✓ الفقرة الثانية: اختصاص المجلس الأعلى للحسابات

ويتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة وظائف متعددة حددها القانون 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، حيث تنص المادة 112 على ما يلي: "يدقق المجلس ويبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون ويمارس كذلك مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ويتولى تسيير أجهزة القضاء المنصوص عليها في الكتاب، ويبت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، ويقوم بصفة مستمرة بمهمة التنسيق واقتضاء إزاء المجالس الجهوية". أن أجل هذه الاختصاصات تتمحور حول الرقابة القضائية والإدارية للمجلس (أولاً اختصاص النظر في الحسابات ثانياً).³⁵⁰

أولاً: الرقابة القضائية والإدارية للمجلس

تعد الرقابة القضائية على المحاسبين العموميين أو النظر في الحسابات المركز الرئيسي للرقابة في هذا المجال، حيث يستطيع المجلس الأعلى للحسابات من خلال هذه العملية الكشف عن مختلف الاختلالات المالية التي قد تعرفها بعض حسابات المحاسبين العموميين، ويشكل هذا الاختصاص القضائي إحدى آليات الأساسية المتعلقة بالرقابة في ميدان التأديب بالميزانية والشؤون المالية،³⁵¹

348 أيمن مشار والقضاء التجاري والأمن القضائي مقال منشور بمجلة منارة عدد الثاني سنة 2007، ص 56.

349 الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية.

350 القانون رقم 53.95 بإحداث محاكم تجارية (صادر) بموجب الظهير الشريف رقم 1.97.65 في 4 شوال (1417) (12) فبراير (1997) (صبغت المعالجة إلى غاية 20 مارس 2014).

351 القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الباب المتعلق بحماية الاستثمار وتشجيعه مقال منشور بالموقع التالي <https://www.marocdroit.com>

ويتمكن المجلس عند حدود معينة من تطبيق بعض العقوبات (الغرامات) المنصوص عليها في القانون المؤطر للمجلس. كما أضاف المشرع المغربي اختصاصات أخرى إلى المجلس الأعلى للحسابات، وهي ذات صبغة إدارية رقابة تتعلق بالتسيير، وتدخل في إطار ما يكتسبه المجلس صبغة إدارية بالإضافة إلى الاختصاص الذي أنيط به في إطار القانون المنظم للمحاكم المالية. وهو مراقبة استخدام الأموال العامة بما في ذلك مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي. وحتى نستطيع ملامسة إشكالية الرقابة المالية، في إطار السياسة العامة للدولة، فإننا سنركز على دراسة وتحليل الاختصاصات القضائية للمجلس في ارتباطه بالكشف على الحسابات واقتضاؤها للتأكد من صحتها أو خللها، ثم معالجتها حسب ما يقتضيه النظر في الحسابات. وكذا وظيفة الرقابة القضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ثانياً: اختصاص النظر في الحسابات

يعتبر اختصاص الرقابة القضائية على المحاسبين العموميين بمثابة العمل التقليدي للهيئات العليا للرقابة على الأموال العمومية، إذ يمارس المجلس الأعلى للحسابات هذا الاختصاص تلقائياً وباستمرار،³⁵² وتشكل هذه الرقابة أهم المهام المسندة إليه، حيث يدقق المجلس وينظر في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون، مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية للحسابات).

ومن هذا المنطلق يعد اختصاص المجلس الأعلى للحسابات في ميدان الرقابة القضائية على المحاسبين العموميين اختصاصاً من النظام العام. وكان المجلس الأعلى للحسابات يمارس هذه الاختصاص بالاستناد إلى القواعد القضائية المتعلقة بالمحاسبين العموميين وفقاً لما كانت تنص عليه ب الفقرة الأولى من الفصل 25، وهو نفس الفصل الذي أصبح يؤطر هذا الاختصاص من الناحية القانونية في إطار مدونة المحاكم المالية. ولدراسة هذا الاختصاص يتعين علينا تحديد الأشخاص الخاضعين لرقابة المجلس وطبيعة الأجهزة الجارية عليها هذه الرقابة، وطبيعة العمليات التي يباشرها بها المحاسبون، وذلك من خلال مسطرة وإجراءات التحقيق، ومن خلال التعرض لأحكامه وقراراته سواء بواسطة طلب الاستئناف أو المراجعة أو الطعن بالنقض.

خاتمة:

تشكل سياسة الاستثمار بالمغرب وارساء الأمن القانوني والقضائي مساراً متكاملًا يهدف إلى بناء بيئة جاذبة، مستقرة، وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية. ولعل ترسيخ قواعد واضحة ومتوقعة، وتعزيز استقلالية القضاء ونجاعته، وتحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالأعمال، كلها عوامل مجتمعة تجعل من الجهات المغربية فضاءات أكثر تنافسية واستقطاباً للمستثمرين.

كما أن السعي المستمر نحو تحسين الحكامة والشفافية يبرز إرادة الدولة في خلق مناخ استثماري مستدام يوازن بين تحفيز الاستثمار وضمان حماية الحقوق. ومن هذا المنطلق، فإن نجاح النموذج المغربي في المجال الجهوي يبقى رهيناً بقدرة المؤسسات على مواصلة الإصلاح وارساء الأمن

القانوني باعتباره حجر الزاوية لتنمية اقتصادية قوية وشاملة ، ويمكن القول إن المغرب شهد تطوراً ملحوظاً منذ اعتماد الجهوية المتقدمة، من خلال مجموعة من التدابير القانونية لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المجالية. فقد تم تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار كفاعل قانوني ومؤسسي مهم في دفع الاستثمار المحلي وتنسيق جهود مختلف المتدخلين داخل الجهة، كما ساهمت الإصلاحات الأخيرة بعد صدور ميثاق الاستثمار الجديد، يعكس إرادة المغرب في تجاوز أزمة البيروقراطية وتعقيد المساطر، عبر تبسيط الإجراءات وتوفير خدمات رقمية فعالة للمستثمرين، وقد جاء ذلك ضمن رؤية تسعى إلى اعتماد سياسة اقتصادية ليبرالية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الجهوي المباشر، وتفعيل المبادرة الحرة وتنسيق الجهود داخل الجهة من خلال مخططات تنمية قائمة على مقاربات تشاركية، وقد تعزز هذا التوجه بمجموعة من الإصلاحات القانونية التي تمت خلال العقدين الأخيرين وكان الهدف منها ارساء إطار قانوني ومؤسسي متماسك لجلب الاستثمارات الجهوية، غير أن هذه القوانين لا تزال تواجه تحدياً أصلاً مرتبطة أساساً بطبيعة الاستثمار في الجهات . لقد تمحور حول ضرورة توفير إطار قانوني ومؤسسي لجلب الاستثمارات ، بما يتيح توافقاً مع الجهوية المتقدمة ومع متطلبات السياسة العامة للدولة ،وقد أبرزت المعطيات أن المنظور الجهوي للاستثمار يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية بحكم خصوصيات المجال الترابي والقدرات الذاتية لكل جهة . ويتطلب تنزيل هذه السياسات تعزيز الإصلاحات القانونية والاقتصادية والمالية، بهدف ادماج مختلف القطاعات الانتاجية وتحقيق العدالة المجالية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية . وبناء على تحليل معيقات التي تواجه الاستثمار، يتضح ان المغرب قطع خطوات مهمة في هذا المسار، غير ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية يستوجب إعادة التفكير في آليات الاستثمار الجهوي وضبط معايير تطوير تنافسيته بما ينسجم مع التحولات العالمية .

✓ ومن خلال هذا المقال ،تم التوصل الى مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في تعزيز سياسة الاستثمار بالمغرب، وتكرس ارساء دعائم الأمن القانوني والقضائي والتي يمكن اجمالها في ما يلي:

✓ تبسيط المساطر والإجراءات عبر الحد من تعدد الوثائق المطلوبة، وتقليص آجال منح التراخيص، وتسريع معالجة المنازعات المرتبطة بالاستثمار، خاصة على المستوى الإداري والقضائي.

✓ تعزيز الشفافية والرقابة على مستوى تدبير الوعاء الاستثماري، بما يضمن حماية أفضل للمستثمر، خصوصاً في القطاعات ذات الحساسية الاقتصادية.

✓ الرفع من جودة البنيات التحتية الجهوية وربطها بشبكات النقل والخدمات، لخلق بيئة محفزة على الاستقرار والاستثمار. تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار من خلال رفع مردوديتها الوظيفية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وتسهيل التنسيق بينها وبين القضاء وباقي المتدخلين.

✓ إحداث بوابة رقمية موحدة لتسهيل معالجة ملفات الاستثمار وتبعية أشغال اللجان والبروتوكولات، بما يُمكن من تقليص الاحتكاك المباشر وتجاوز مظاهر البيروقراطية.

✓ تعزيز قدرات المجالس الجهوية على مستوى الحكامة عبر تمكينها من الصلاحيات القانونية والمالية اللازمة، وتوجيه عملها نحو المساطر الحديثة والممارسات الفضلى في مواكبة المستثمرين.

✓ تحسين مناخ الاستقرار القانوني والقضائي من خلال تطوير آليات بديلة لحل النزاعات، واعتماد التكوين المستمر للقضاة والمكونات المهنية ذات الصلة، خاصة في المجالات التجارية والجبائية والعقارية.

✓ تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر صياغة آليات استثمارية فعالة منسجمة مع حاجيات الفاعلين الاقتصاديين، وتحقيق الاندماج بين الأهداف التنموية للمجال الترابي.

الاستثمار في الرقمنة والحوكمة الذكية بما يكفل فعالية الإدارة الجهوية، ويدعم استقلالية المراكز الجهوية وإرساء مناخ أعمال مستقر.

✓ إعادة النظر في البنيات القانونية والمالية بما يوفر شروطاً أفضل للمقاولات الجهوية الناشئة، ويضمن عدالة ترابية في توزيع المشاريع والاستثمارات.

✚ لائحة المراجع:

✦ الكتب

✓ أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولات، ومساطر معالجتها، الجزء الأول، الطبعة الثانية 1421هـ/2000م، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط.

✓ إدريس الكراوي: "المغرب والمستقبل تحولات في الاقتصاد والمجتمع"، دار توبقال للنشر 1998. ✦ والأطاريح:

✓ عبد العباسي: الغش التجاري عن طريق الخداع، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الدراسات العليا المعمقة، كلية الحقوق القاضي عياض مراكش.

✓ عادل الفراح: "الاستثمار والتنمية الجهوية بالمغرب - جهة طنجة - تطوان - الحسيمة نموذجاً، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبدالمالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - طنجة سنة 2011-2012.

✓ * عبد الغني الشناوي "أفاق التنمية المحلية بالمغرب على ضوء إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار" أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس الرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال - السنة الجامعية 2008-2009.

✓ * سميرة بوقويت "تدبير الاستثمارات في إطار سياسة اللامركزية واللامركزية بالمغرب"، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس سياسة الاستثمار الجهوي بالمغرب ورهان الأمن القانوني والقضائي

الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال السنة الجامعية 2011/2012.

✓ لحسام البوكايي "التدبير العمومي للاستثمار بالمغرب من المركزية إلى اللاتمركز" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية، والاقتصادية والاجتماعية أكadal السنة، الجامعية 2006 - 2007.

✓ فاطمة الزهراء بنحمزة: "مبدأ التفريع وتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجهة في المغرب"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - طنجة 2011-2012.

المراجع باللغة الفرنسية:

✓ Said Ouhadi : « Compétitivité Et Compétence Des Entreprises et de l' Economie Marocaine : indicateurs de Mesure », Gouvernance, Territoires et pôles de Compétitivité, S/D de Mohamed Bousseta et Mohammed Ezznati, l'Harmattan , 2009

✓ M. Fikri : « La Bonne gouvernance administrative au Maroc : Mission possible », Collection Nouvelles *Pistes, Espace Art et Culture, 2005, p: 121.

✓ Harsi : « La Gouvernance locale au Maroc entre la décentralisation et la déconcentration, REMALD, Thème actuels, N 46, 200, p: 77.

✓ Micheal armans -Prevast la transparence dans les procédures collectives. Point de vue du juge, GAZ-PAL 9 Octobre 1997n: SP

✓ Sedjari : « La Fin du Pouvoir d'Etat Vérité ou Illusion ? », La Revanche des Territoires, Ed, Le Harmattan- GRET-Rabat, 1997.

المراجع الإلكترونية:

✓ عز الدين بالعربي: سياسة التضامن الجهوي بالمغرب أية آفاق للتنمية الترابية والعدالة المجالية في أفق الجهوية المتقدمة وتفعيل مضامين الدستور الجديد، مقال منشور بالموقع الإلكتروني Marocdroit.com

✓ مذكرة حول النتائج العام للسكان والسكنى المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2014، المذكرة المندوبية السامية للتخطيط 2013. [http://www.hcp.ma]

✓ العربي المجدوبي، ميثاق الاستثمار الجديد وتأثيره على الاقتصاد، مقال منشور على الموقع الإلكتروني [http://www.policycenter.ma/interviews -alasthmar-aljdyd-wtathryh-ly-] [alaqtsad-almghrby]

✓ محمد حي: "البطء في إصدار الأحكام" - مقال منشور بالموقع التالي -

[https://www.irfaasawtak.com/rights-and-...]